



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00000196 2026

Tocache, 04 FEB. 2026

VISTO, el Memorando N° 906-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 02 de setiembre de 2025, emitido por el director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, en el que autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia de mandato judicial, recaído en el Expediente Judicial N° 00024-2015-0-2209-JM-CI-01; a favor de EUSEBIO ESQUELINO DE LA CRUZ PALACIOS, con DNI. N° 00998146, y demás documentos adjuntos, con un total de Cincuenta y ocho (58) folios útiles, y;

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que mediante casación N° 6841-2013-Lambayeque, la segunda sala del derecho constitucional y social transitoria de la corte suprema de justicia de la República, ha declarado como precedente vinculante, que para determinar la base de cálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, se deberá tener en cuenta la remuneración total o íntegra, establecida en el artículo 48° de la Ley del Ley N° 24029, Ley del Profesorado modificado por la Ley N° 25212, en concordancia con el inciso b) del artículo 208 y artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, que establecen que esta debe ser en base a la remuneración total o íntegra y no con la remuneración total permanente previsto en el artículo 10° del D.S. 051-91-PCM.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y





UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00000196 2026

denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, así como reintegros por asignación de 20, 25 y 30 años reintegro por luto y gasto de sepelio y otros, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (íntegra) motivado por los jueces de la causa en la cual la remuneración total o íntegra comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.

Que mediante oficio N° 3547-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 13 de agosto del 2025, la Procuraduría Regional de San Martín solicita cumplir el mandato judicial en atención a la citada Resolución N° 29 de fecha 16 de febrero de 2025. Resolución de autos; Resuelve: Declarar Nula la **Resolución Jefatural N° 000582-2022-GRSMDRE/DO-OOUE.303 de fecha 11 de agosto del año 2022, declara INFUNDADO** la observación formulada por el GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN respecto de la liquidación de beneficios sociales contenida en él, **Informe Pericial N° 00387-2023-HHP/EML-CSJSM de fecha 18 de octubre del año 2023, Requiere** a la UNIDAD EJECUTORA 303 - EDUCACIÓN ALTO HUALLAGA, a fin de que cumpla con **EFFECTUAR LA LIQUIDACIÓN** de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista; y, de los fundamentos de la presente resolución.



Que, la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución Directoral Regional N° 2577-2025-GRSM/DRE de fecha 24 de julio del 2025, **RESUELVE RECONOCER LA NULIDAD** declarada por mandato judicial de la Resolución Jefatural N° 000582-2022-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303, de fecha 11 de agosto de 2022, que resuelve reconocer como crédito devengado a favor de EUSEBIO ESQUELINO DE LA CRUZ PALACIOS, por el concepto del 30% de preparación de clases y evaluación, **desde el 21 de mayo de 1990 al 25 de noviembre de 2012**, en aplicación del DS N° 051-91-PCM, artículo 80 Inciso b), la suma de SIETE MIL TRECIENTOS TRECE CON 77/100 SOLES (S/ 7,313.77); mandato que se encuentra contenido en la Resolución Judicial N° 29 de fecha 06 de febrero de 2024, asignada en el expediente judicial N° 00024-2015-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Mixto Sede Tocache. **Autoriza** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al décimo segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 29 de fecha 06 de febrero de 2024, asignada en el expediente judicial N° 00024-2015-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Mixto — Sede Tocache.

Que, con Memorándum N° 906 -2025-GRSM/DRE-UGEL.T/D, se autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia que por mandato judicial recae en el **expediente judicial N° 00024-2015-0-2209-JM-CI-01**, para



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00000196 2026

reconocimiento de pago por devengado generado del 30% de la remuneración total o integra e intereses legales, a favor del administrado **EUSEBIO ESQUELINO DE LA CRUZ PALACIOS**, Con **Informe N° 0186-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM** de fecha 02 de setiembre de 2025, solicita autorización, aprobación y emisión de Resolución Directoral sobre reconocimiento de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación el monto calculado en el **Informe Pericial N° 0387-2024-HHP/EML-CSJSM** de fecha 26 de octubre del 2023, En respuesta a lo dispuesto en la Resolución N° 26, de fecha 26 de julio del 2023

Que, Respecto del pago de intereses, resulta aplicable por extensión lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en el fundamento número 24 de la sentencia recaída en el Expediente N° 05561-2007-AA/TC: "Más recientemente, este Colegiado ha reafirmado este criterio jurisprudencial al establecer, con carácter de precedente vinculante en la STC 5430-2006-PA/TC, que el juez constitucional, cuando estime una pretensión atendible en la vía del proceso de amparo, "deberá ordenar el pago de los referidos montos dejados de percibir y los intereses, y de no haberse demandado, de oficio, en aplicación del principio iuria novit curia, se deberá ordenar el pago de dichos conceptos, considerando la naturaleza restitutoria del amparo; sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 56 del Código Procesal Constitucional". Este Colegiado considera que este criterio jurisprudencial es también el que se debe aplicar en el trámite de un proceso de cumplimiento. En tal sentido, cuando las instancias judiciales estimen una demanda de cumplimiento, luego de constatar la actuación renuente de la entidad pública con relación al cumplimiento de un acto o una norma, están en la obligación de incluir, por un elemental criterio de justicia, los devengados y los intereses a que hubiera lugar, como consecuencia de la actitud renuente de la entidad emplazada." que bajo tal criterio jurisprudencial, debe ordenarse que en ejecución de sentencia se calcule y liquide.

Que, por mandato Judicial materia ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, recaído en el **Expediente Judicial N° 00024-2015-0-2209-JM-CI-01**, contenida en la Resolución Judicial N° 016 de fecha 15 de agosto del 2018, emitido por el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache, resuelve declara FUNDADA la demanda interpuesta por **EUSEBIO ESQUELINO DE LA CRUZ PALACIOS**; contra la UGEL Tocache y Dirección Regional de Educación San Martín, y Procurador Público del Gobierno Regional de San Martín; en consecuencia, **DECLARESE NULA** las resoluciones: Resolución Jefatural N° 0075-2014-GRSM-DRE/DO.OO.UE 303 de fecha 03 de setiembre de 2014 y de la Resolución Directoral Regional N° 02997-2014-GRSM/DRE de fecha 05 de noviembre de 2014, en el extremo que declara infundada la pretensión del accionante; en consecuencia **Ordenó** que la entidad demandada emita nueva Resolución administrativa, Disponiendo se pague a **EUSEBIO ESQUELINO DE LA CRUZ PALACIOS**; la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30%, sobre la base de su remuneración total integra del accionante. Y que se RECONOZCA al demandante tantas veces referido, el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto





UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 000001962026

Supremo número 051-91-PCM, desde la fecha en que la ley le reconoce dicho beneficio hasta el **25 de noviembre del año 2012 (si fuera el caso, que haya laborado como profesora de aula)**, debiendo descontarse los montos pagados que ha percibido. La misma que fue apelada por la parte demandada, ante la Sala Mixta Descentralizada de Apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí, generándose la Resolución N° 21 de fecha 29 de marzo de 2019, que **CONFIRMA** la sentencia apelada de primera instancia, contenida en la Resolución N° 16 de fecha 15 de agosto de los 2018, en el extremo que declara fundada la demanda. **ORDENA** a la entidad demandada expida nueva resolución administrativa disponiendo el abono del reintegro a la parte demandante de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total o íntegra, más intereses legales; **PRECISARON** que para el cálculo de dicha bonificación especial por preparación de clases y evaluación, en los periodos del 21 de mayo de 1990 al 25 de noviembre del 2012, conforme se indica en el considerando sétimo de la presente resolución; en los seguidos por Eusebio Esquelino De La Cruz Palacios, con Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache y otros; sobre acción contenciosa administrativa.



Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en **el Informe Pericial N° 0387-2023-HHP/EML-CSJSM de fecha 18 de octubre del 2023**, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-JUS.

En merito a lo expuesto La oficina de Asesoramiento recomienda PROCEDER con emitir nueva Resolución directoral reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación el monto calculado en el **Informe Pericial N° 0387-2023-HHP/EML-CSJSM de fecha 18 de octubre del 2023**, conteniendo el cálculo por concepto de preparación de clases y evaluación, por el monto de **Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Noventa y Siete con 85/100 soles (S/ 49,597.85) e Intereses Legales la suma de Veintisiete Mil Seiscientos Cincuenta y Seis con 10/100 soles (S/ 27,656.10) haciendo un total de Setenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Tres con 95/100 soles (S/ 77,253.95) a favor del administrado EUSEBIO ESQUELINO DE LA CRUZ PALACIOS.**

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3691-2025-GRSM/DRESM de fecha 18 de noviembre de 2025;



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 000001962026

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER, como crédito devengado, contenido en el Informe Pericial N° 0387-2023-HHP/EML-CSJSM de fecha 18 de octubre del 2023, que consiste en el cálculo de los adeudos del reintegro por preparación de clases y evaluación, más los respectivos intereses a favor del administrado EUSEBIO ESQUELINO DE LA CRUZ PALACIOS, con DNI. N° 00998146, por el pago de liquidación de devengados cálculos por concepto de preparación de clases y evaluación, por el monto de Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Noventa y Siete con 85/100 soles (S/ 49,597.85) e Intereses Legales la suma de Veintisiete Mil Seiscientos Cincuenta y Seis con 10/100 soles (S/ 27,656.10) haciendo un total de Setenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Tres con 95/100 soles (S/ 77,253.95), a favor del administrado EUSEBIO ESQUELINO DE LA CRUZ PALACIOS, le corresponde percibir desde el 21 de mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre del 2012, más los intereses legales, Dando cumplimiento al décimo Segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 29 de la fecha 6 de febrero 2024 asignada en el Expediente Judicial N° 00024-2015-0-2209-JM-CI-01, y lo autorizado con Resolución directoral regional N° 2577-2025-GRSM/DRE.

DEMANDANTE	EXPEDIENTE JUDICIAL	INFORME PERICIAL	DEVENGADO	INTERESES LEGALES	TOTAL
EUSEBIO ESQUELINO DE LA CRUZ PALACIOS	N° 00024-2015-0-2209-JM-CI-01	Informe Pericial N° 0387-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 18 de octubre del 2023	S/ 49,597.85	S/ 27,656.10	S/ 77,253.95

ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la Resolución Jefatural N ° 000582-2022-GRSM-DRE-/DO-00-UE.303 de fecha 11 de agosto del 2022, a favor de EUSEBIO ESQUELINO DE LA CRUZ PALACIOS en aplicación del DS. 051-91-PCM.

ARTÍCULO TERCERO: EMITIR, a través de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución a la Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que informe de su cumplimiento al poder judicial que corresponde; Y de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER, que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache NOTIFIQUE la presente Resolución a la parte interesada y demás instancias de acuerdo a Ley, para su conocimiento demás fines.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 000001962026

ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mag. GLODEAN JAMES, TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GJTC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/ GRRHH